

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5200/2538

ร้อยเอก อัครศักดิ์ อยู่หุ่่น
นาย จำรูญ จันทรจรัสแสง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1399, มาตรา 1400

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 142 (5), มาตรา 246

ปัญหาว่าจำเลยมิได้ละทิ้งที่จะใช้ประโยชน์ในทางกำยอมนที่ดินของโจทก์เป็นเวลา10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1399ทางกำยอมนจึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่นั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองและเท่ากับเป็นกรณีที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยโดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนว่ามีใช่เป็นเรื่องที่จำเลยละทิ้งที่จะใช้ประโยชน์ทางกำยอมนจึงยังคงมีอยู่อันเป็นการวินิจฉัยประกอบกับข้ออุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าทางกำยอมนหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ตามมาตรา1400จึงหาเป็นการนอกประเด็นไม่ การกำยอมนนั้นกฎหมายมุ่งถึงประโยชน์แก่สังหาริมทรัพย์เป็นข้อสำคัญคำว่าหมดประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1400หมายความว่าไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ขณะหนึ่งหากกลับใช้การกำยอมนได้เมื่อใดการกำยอมนก็กลับมีขึ้นมาอีกแต่ต้องยังไม่พ้นอายุความตามมาตรา1399เมื่อทางกำยอมนยังมีสภาพเป็นทางซึ่งเจ้าของสามยทรัพย์จะใช้เมื่อใดก็ได้การที่จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่นและมีสิทธิผ่านที่ดินนั้นเข้าออกทางสาธารณะได้ไม่มีผลกระทบถึงทางกำยอมนทางกำยอมนจึงยังไม่สิ้นไป

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน การ จดทะเบียน ทางการจำยอม ใน ที่ดินของ โจทก์ ตาม โฉนด เลขที่ 3248 ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้ เพื่อ ประโยชน์แก่ ที่ดิน ของ จำเลย ตาม โฉนด เลขที่ 40109 และ 3235

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ เพิกถอน การ จดทะเบียน ทางการจำยอม ใน ที่ดินของ โจทก์ โฉนด เลขที่ 3248 ตำบล สวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่) อำเภอ เมือง นนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัด นนทบุรี ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้ เพื่อ ประโยชน์ แก่ ที่ดิน จำเลย ตาม โฉนด เลขที่ 40109 และ 3235ตำบล สวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่) อำเภอ เมือง นนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัด นนทบุรี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่าจำเลย มิได้ ละทิ้ง ที่ จะ ใช้ ประโยชน์ เป็น เวลา 10 ปี ทางการจำยอมจึง ยัง คง มีผล ใช้ บังคับ อยู่ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399ซึ่ง โจทก์ ได้ ฟ้องคดี นี้ โดย อาศัย หลักแห่งข้อหา แต่เพียง ว่าทางกรจำยอม หมด ประโยชน์ แก่ สามย ทรัพย์ ตาม มาตรา 1400 เท่านั้นการ ที่ ศาลอุทธรณ์ นำ เอา ข้อกฎหมาย คน ละ เรื่อง มา วินิจฉัย จึง เป็นการ วินิจฉัย นอกประเด็น แห่ง คดี นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ได้ วินิจฉัย ข้อเท็จจริง มา แล้ว ว่า ทางกรจำยอม เข้า ออก ใน

ที่ดินของ โจทก์ เป็น ประโยชน์ แก่ ที่ดิน ของ จำเลย ซึ่ง เป็น สามยทรัพย์ทางภาร
จำยอม ใน ที่ดิน ของ โจทก์ ยัง ไม่ หมด ประโยชน์ แก่ สามยทรัพย์ของ จำเลย ซึ่ง
เป็น การ วินิจฉัย ตรง ตาม ประเด็น แห่ง คดี ที่ โจทก์ยกขึ้น อาศัย เป็น หลักแห่ง
ข้อหา ใน คำฟ้อง ส่วน ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยไป ด้วย ว่า จำเลย มิได้ ละทิ้ง ที่ จะ
ใช้ ประโยชน์ เป็น เวลา 10 ปีตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399
ทางภารจำยอม จึง ยัง คงมีผล ใช้ บังคับ อยู่ นั้น แม้ จะ เป็น ปัญหา ที่ โจทก์ มิได้
ยกขึ้น เป็นข้ออ้าง ที่อาศัย เป็น หลักแห่งข้อหา ก็ ตาม แต่ ปัญหา ดังกล่าว เป็น
ปัญหา เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน ซึ่ง ศาลอุทธรณ์มีอำนาจ
หยิบยก ขึ้น วินิจฉัย ได้เอง แม้ จะ ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด กล่าวอ้างเท่ากับ เป็น กรณี
ที่ ศาลอุทธรณ์ ยกขึ้น วินิจฉัย โดย อาศัย จาก พยานหลักฐานในสำนวน ว่า กรณี
ของ จำเลย ก็ มิใช่ เป็น เรื่อง ที่ จำเลย ละทิ้ง ที่ จะ ใช้ประโยชน์ ทางภารจำยอม
จึง ยัง คง มี อยู่ อันเป็น การ วินิจฉัย ประกอบ กับข้อ ที่ โจทก์ อุทธรณ์ นั้นเอง จึง
หาใช่ เป็น การ นอกฟ้อง นอกประเด็นแต่ ประการใด ไม่ คดี คง มี ปัญหา ต้อง
วินิจฉัย ต่อไป ว่า การ ที่ จำเลยซึ่ง เป็น เจ้าของ สามยทรัพย์ ชื่อ ที่ดิน แปลง อื่น
ซึ่ง ติดกับ ทางสาธารณะแล้ว เป็น กรณี ที่ จำเลย ซึ่ง เป็น เจ้าของ สามยทรัพย์ มี
ทาง เข้า ออก สู่ทางสาธารณะ ด้าน อื่น แล้วทางภารจำยอม ที่ ผ่าน ที่ดิน ของ โจทก์
ยอม หมด ประโยชน์ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พินิชย์ มาตรา 1400 หรือ
ไม่ ข้อเท็จจริง ที่ ได้ ตาม ที่โจทก์ นำสืบ ว่า โจทก์ ได้ จดทะเบียน ทางภารจำยอม
ประเภท ทางเดินกว้าง 6 เมตร ยาว ตลอด แนว ที่ดิน ของ โจทก์ โฉนด เลขที่
3248 เพื่อประโยชน์ แก่ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3235 และ 40109 ใช้ เป็น ทาง เข้า
ออกสู่ ซอย บุรีรังสรรค์ ปรางค์ ตาม เอกสาร หมายเลข 11 และ 12 ต่อมา ที่ดิน
โฉนด เลขที่ 3235 และ 40109 ตกเป็น ของ จำเลย และ จำเลย ได้ ชื่อที่ดิน โฉนด
เลขที่ 166371 ซึ่ง ติดกับ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3235 ด้าน หนึ่งและ ติดกับ ถนน สาย
กรุงเทพ-นนทบุรี อีก ด้าน หนึ่ง และ จำเลย ได้รับ อนุญาต จาก กรมทางหลวง ให้

ทำ ทาง กว้าง 4 เมตร ผ่าน เข้า ออก สู่ถนน กรุงเทพมหานคร ได้ เห็นว่า การ ที่
ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3248 ของ โจทก์ ต้อง ตกอยู่ใน การจำยอม ให้ เจ้าของ โฉนด
เลขที่ 3235 และ 40109 เข้า ออก ได้ ก็ เพื่อ ประโยชน์ แก่ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 3235
และ 40109 ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 และ แม้ เจ้าของ
ที่ดิน ภารยทรัพย์ และ สามยทรัพย์ ตกเป็น เจ้าของ เดียว กัน หาก ต้องการ ให้ การ
จำยอม สิ้นไป ก็ ต้อง ไป จดทะเบียน เพิกถอน เห็น ได้ว่า กฎหมาย มุ่ง ถึง
ประโยชน์ แก่ อสังหาริมทรัพย์ เป็น ข้อสำคัญ มาตรา 1400 วรรคแรกบัญญัติ ว่า ถ้า
การจำยอม หหมด ประโยชน์ แก่ สามยทรัพย์ ไช้รู้ ท่าน ว่า การจำยอม นั้น สิ้นไป แต่
ถ้า ความ เป็น ไป มี ทาง ให้ กลับ ไช้ การจำยอม ได้ ไช้รู้ท่าน ว่า การจำยอม นั้น
กลับ มี ขึ้น อีก แต่ ต้อง ยัง ไม่ พ้น อายุความ ที่ ระบุไว้ ใน มาตรา ก่อน เห็นว่า คำ
ว่า หหมด ประโยชน์ ตาม กฎหมาย มาตรา ดังกล่าวหมายความว่า ไม่สามารถ จะ ไช้
ประโยชน์ ต่อไป ได้ ขณะ ไใด ขณะ หนึ่ง เพราะหาก กลับ ไช้ การจำยอม ได้ เมื่อใด
การจำยอม นั้น ก็ กลับ มี ขึ้น มา อีกแต่ ต้อง ยัง ไม่ พ้น อายุความ ตาม มาตรา
1399 ใน คดี นี้ ทาง การจำยอม ยัง มี สภาพ เป็น ทาง อยู่ เจ้าของ สามยทรัพย์ จะ
ไช้ เมื่อใด ก็ ได้ การ ที่ จำเลย ซึ่ง เป็น เจ้าของ สามยทรัพย์ เป็น เจ้าของ ที่ดิน
แปลง อื่น และ มี สิทธิผ่าน ที่ดิน แปลง ดังกล่าว เข้า ออก ทางสาธารณะ ได้ ไม่มี
ผล กระทบ ถึง การจำยอม ซึ่ง เป็น ทรัพย์สิน สิทธิ ระหว่าง สามยทรัพย์ และ ภารย
ทรัพย์ เพราะกฎหมาย มุ่ง ถึง ประโยชน์ ของ อสังหาริมทรัพย์ เป็น สำคัญ ดัง
วินิจฉัยข้างต้น ฉะนั้น ทาง การจำยอม ใน คดี นี้ จึง ยัง ไม่ หหมด ประโยชน์ แก่ สามย
ทรัพย์ ยัง ไม่ สิ้นไป ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 ตาม ที่
โจทก์ ฎีกา ฎีกา โจทก์ พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-อิริราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ